

1501301-92.2018.8.26.0642
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Fabricio Jose Pinto Dias
Comarca: Ubatuba
Foro: Foro de Ubatuba
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 17/03/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUILHERME CAFANGE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

O Ministério Público acusa GUILHERME CAFANGE ALMEIDA, qualificado às fls. 61/70, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
Oferecimento da denúncia às fls. 48/49.
Defesa Prévia às fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ubatuba
Foro de Ubatuba
2ª Vara
Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1501301-92.2018.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:
1501301-92.2018.8.26.0642
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUILHERME CAFANGE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

O Ministério Público acusa GUILHERME CAFANGE ALMEIDA, qualificado às fls. 61/70, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
Oferecimento da denúncia às fls. 48/49.
Defesa Prévia às fls. 153/157.
Recebimento da denúncia às fls. 111/113.
Audiência de Instrução às fls. 227/228.
Memoriais do Ministério Público apresentados em audiência, pugnando pela procedência da ação.
A defesa por sua vez, em síntese, requereu às fls. 230/232 a absolvição.
É o relatório.

Decido.

Imputa-se a GUILHERME CAFANGE ALMEIDA, qualificado às fls. 61/70, a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, posto que, em síntese, no dia 29 de novembro de 2018, por volta das 9h45min, na Rua Harmonia, 76 - Estufa, nesta cidade e comarca de Ubatuba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, drogas, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado e relatado em denúncia, policiais militares estavam em patrulhamento no local dos fatos, conhecido nos meios policiais como ponto de venda de drogas, quando avistaram o réu com uma sacola nas mãos. Ao notar a presença da polícia, ele empreendeu fuga, tentando se desvencilhar da sacola em sua posse. Ao ser detido, foi encontrada em poder do denunciado a quantia de R\$ 316,00 em notas de pequeno valor. Verificado o conteúdo da sacola dispensada foram localizados 108 eppendorfs de cocaína (136g), 70 porções de "maconha" (153g) e 41 porções de crack (41g).

A materialidade delitiva encontra-se acostada às fls. 16/18 pelo Boletim de Ocorrência, à fl. 20 pelo Auto de Constatação Preliminar, à fl. 19 pelo Auto de Exibição e Apreensão, e às fls. 56/59 pelo Laudo Pericial, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Com relação à autoria, colhe-se do caderno processual o seguinte:

A testemunha PM Antonio Carlos dos Santos Junior, em síntese, informou que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, que se recorda que fora encontrado entorpecentes com o réu durante a abordagem, que o réu estava na posse da sacola contendo os entorpecentes apreendidos e, por fim, que o réu teria afirmado que estava vendendo drogas para quitar dívidas com traficantes.

A testemunha PM Cleber dos Santos, em síntese, informou que estava em patrulhamento em conjunto com dois policiais pelo local dos fatos, quando avistaram o réu empreendendo fuga após ser alertado da presença da viatura, que o réu teria escorregado durante a fuga, sendo encontrado os entorpecentes na posse do réu e, por fim, que o réu teria afirmado que estava vendendo drogas para quitar dívidas com traficantes.

O acusado GUILHERME CAFANGE ALMEIDA, por sua vez, assumiu a prática delitiva, que veio para Ubatuba a trabalho, que estaria vendendo os entorpecentes para quitar sua dívida com os traficantes por ser usuário de drogas.

Após a colheita dos elementos de convicção a ação penal é PROCEDENTE.

O cenário é claro e retrata a forte presença do exercício, pelo acusado, do tráfico ilícito de entorpecentes. A materialidade é robusta e a autoria foi confirmada em Juízo pelos policiais que efetivaram a prisão em flagrante e pelo próprio acusado, que tinha plena consciência do caráter ilícito da atividade.

Destarte, em sintonia com os demais elementos angariados no decorrer da persecução penal, a condenação de GUILHERME CAFANGE ALMEIDA é medida de rigor.

Atento aos critérios do art. 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006:

Na primeira fase, verifica-se que além do histórico criminal desfavorável (fls. 61/70), foram apreendidos com o réu entorpecentes diversos, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/2006, de modo que se fixa a pena-base acima do mínimo do legal em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito. Na segunda fase, com o devido respeito ao entendimento diverso, a reincidência do réu (Proc: 0023464-39.2013.8.26.0506, 5ª Vara Criminal de Ribeirão Preto-SP, fls. 69 e 85) deverá ser compensada com a atenuante da confissão, de modo que, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas, a pena torna-se definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Fixa-se o regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, "b" e §3º, do Código Penal.

Isto posto, considerando que mais nos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na denúncia para CONDENAR GUILHERME CAFANGE ALMEIDA pela prática do delito

capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, em regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nos termos do artigo 44, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Determino a destruição da droga apreendida, caso ainda não tiver sido, nos moldes do art. 50, parágrafo 3º, da Lei de Drogas.

Expeça-se DE IMEDIATO a(s) guia(s) de recolhimento, ainda que provisória, a fim de garantir o direito a pleitear eventual benefício junto ao Juízo das Execuções Criminais competente, mantendo-se o cárcere cautelar do(a)(s) sentenciado(a)(s), posto que permanecem hígidos e tonificados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, diante do édito condenatório.

Façam-se as devidas anotações e comunicações de estilo. Se o caso, expeça-se a certidão nos termos do convênio OAB/DPESP, oportunamente.

Diante das informações econômicas contidas nos autos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao(a)(s) réu(ré)(s). Anote-se.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome do acusado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Ubatuba, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA